Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

2016年3月18日

ベトナム社会主義共和国
労働・傷病兵・社会省

外国人労働許可に関する政令第11号への要望書

ベトナム日本商工会　会長　徳山　司文

平素より日本商工会へのご理解・ご支援につきまして心より御礼申し上げます。

外国人労働許可に関して、2013年に公布された政令第102号には多くの課題があり、これまで日本商工会はその改正を要望して参りました。この度公布された政令11/2016/ND-CP号において、いくつかの課題を解決していただいたことに深く感謝申し上げます。

一方、政令11号には記載が不明確な点やこれまでの要望が反映されていない点もありますので、今後発行される施行通達で明確化、補足していただきたくお願いいたします。

主要な課題は以下に記載いたしますが、その他の課題は添付資料をご参照ください。

1. 管理者の定義（第3条4項a）

管理者は「企業法第4条18項に定める者」もしくは「機関・組織の長または副長」とされていますが、これまで行政窓口で管理者として認定されていた「企業のGeneral ManagerやManagerなどの管理職」が含まれることを今後発行される施行通達に明記していただきたい。上記ポジションは業務の性質上、第3条3項に定める「専門家」のカテゴリには当てはまらず、本国親会社との調整業務が多いため外国人が従事しなければならないケースが多くあります。

2. 労働許可書発給不要の外国人労働者（第7条2項、第8条2項）

「専門家、管理者、代表取締役社長、技術的労働者」の30日以下の滞在の場合に労働許可書発給不要とし、発給不要の手続きも免除していただいたことは改善と言えます。

しかし、対象となる労働日数は「年間で90日以下」となっており、年間の上限日数近くまで就労した外国人労働者が突発の要件・トラブルで就労する場合、労働許可書の発給を事前申請することができません。

また、従来より日本商工会から要望申し上げている通り、WTOコミットメントの中で外国人の在留を認めることが誓約されている以下の場合について、労働許可書発給不要かつ免除手続きも不要として施行通達に追記していただきたい。特に(2)(3)についてはベトナム国内に拠点を持たないため、現在の規定では労働許可書の申請ができずビジネスに支障を来たしています。

(1) ベトナム人で代替できず、ベトナムに拠点を設置した外国企業により、ベトナム領土外でベトナムでの事業のために採用された経営責任者、社長、専門家（Section1,item4.b）

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

(2) ベトナムでの最初の事業拠点を設立する責任を負う経営責任者及び社長は90日以内の滞在が認められる。(Section1,item4.d)

(3) コンピュータサービス及びコンピュータ関連サービス及びエンジニアリングサービスを提供する、ベトナムに拠点を構えない外国企業に勤める個人は90日以内の滞在が認められる。(Section1,item4.e)

3. 犯罪履歴証明書の提出（第10条3項）

ベトナムにおける犯罪履歴証明書を取得するためには、過去に宿泊した全ホテルで滞在証明を発行してもらう必要がありますが、滞在記録を保管していないホテルが多く、全ての取得は不可能です。司法省は過去の短期滞在における司法履歴証明書の発行を拒むケースもあります。本件は労働許可書の取得手続きにおいて大きな障害となっており、企業の事業運営に重大な支障を来たしています。

司法省はLetter No.213/TTLLTPQG-HCTHにおいて「過去の滞在が6ヵ月以下の場合は犯罪履歴証明証の提出は不要」としていますので、「過去にベトナムに6ヵ月以上居住していた場合にのみ犯罪履歴証明証の提出が必要」と施行通達に記載していただきたい。

ベトナムにおける犯罪者のデータは司法省でデータ化されており、労働許可書の発行手続きの際に司法省のデータベースを照合できるシステムを整備していただきたい。

4. 現在発給されている労働許可書の再発給（第14条3項d）

現在発給されている労働許可書の再発給を申請する場合、専門家・管理者・社長・技術的労働者であることの証憑を提出することが義務付けられていますが、大学卒業証明書などの証憑類は本国で本人しか取得できないので、その目的だけのために一時帰国する必要があります。また、従事する業務が変わらない限り同じ証憑を取得することになり、不要なコストと時間を費やします。過去に提出した証憑で代用できることを施行通達に記載していただきたい。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のために、在越ベトナム日系企業の代表として日本商工会は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

以上

写)
計画投資省
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会
ダナン日本商工会

JBA
Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

別紙

外国人労働許可に関する政令第 11 号への要望

ベトナム日本商工会

1. 労働許可書発給不要の外国人労働者の承認（第 8 条 3 項 c）
「労働許可書発給不要の外国人労働者であることを証明できる書類」を施行通達で明確に定めていただきたい。

2. 労働許可書発給の必要申請書類（第 10 条）
・第 10 条 3 項にある「外国当局が発行した無犯罪証明書」は「来越直前に 6 ヶ月以上連続して居住していた国の無犯罪証明書」としていただきたい。過去に複数の国に居住していた労働者が多いため。
・第 10 条 7 項 b で定める申請書類は「契約書・合意書」だけであることを明記していただきたい。遂行者人数、個々のポジションは頻繁に変更となり、その都度変更申請を出すことが難しいため。
・第 10 条 8 項 a に定める「職位と同様の業務」の定義を明確にしていただきたい。役職や地位などの名目や肩書きなどは会社によって異なるため。
・第 10 条 8 項 b に同一雇用主の元で異なる業務に就く場合の申請書類が定められているが、外国人労働者が短期間一時的に役職を変更して働くことがあるため、提出要件を「一定期間以上継続して役職が変更される場合」に限定していただきたい。

3. 労働許可書再発給後の労働契約締結（第 15 条 3 項）
労働許可書の再発給後に労働者が雇用契約を締結して提出することになっているが、これに従うと、労働許可書の再発給を受ける 2 年毎に労働契約を締結することになり、労働法第 22 条 2 項の「無期限雇用契約の締結義務」と矛盾する。記載内容の修正を行っていただきたい。

4. 労働許可書の回収（第 17 条 2 項）
政令 11 号に違反した場合に労働許可書が回収されることが規定されているが、違反の対象範囲が広すぎる。対象となる違反の範囲を限定し施行通達に記載していただきたい。

以上